

技术研发服务协议

甲方：上海东峻信息科技有限公司

地 址：上海市长宁区长宁路 855 号 9B 室

统一信用代码：91310105583491840X

乙方：南京麦慎数字科技有限公司

地 址：南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 04 幢 2 层 209-75

统一信用代码：91320105MA1Y6L7N2P

联系电话：13755958542

丙方：【乙方项目负责人】万振文

身份证或护照号码：360102197010056350

联系电话：13755958542

- **服务内容**

乙方应甲方要求，委派资深专家丙方作为项目负责人，代表乙方参与甲方高频电磁场有限元求解器和多物理场求解器项目的研发服务工作。丙方为乙方法定代表人，在履行本协议过程中，乙方与丙方构成互相可代表方和连带责任方。丙方承担的具体工作内容甲方安排，甲丙双方的工作争议由甲乙一方或双方书面提出，未书面提出异议的情况下视为甲丙双方口头协商一致。

- **服务期限及地点**

- 本协议自生效之日起 1 年内有效。协议到期后，如各方无异议，需书面签订补充协议续签。如果任何一方有终止合作意向，应该提前一个月以书面方式通知对方。
- 丙方的工作地点根据工作的实际需要来确定。如临时有工作安排可各方协商。

- 人员管理

- 甲方可以不定期对丙方的工作情况进行审查。审查内容包括但不限于工作计划完成情况、工作产品质量、工作规范和标准遵守情况。审查结果如不符合甲方要求，该结果将作为服务费用不被全额支付的直接依据。
- 丙方应根据甲方的公司管理规章制度开展工作并接受甲方的管理。
- 甲方除按本协议约定支付乙方项目研发服务费用和丙方受甲方安排的出差费用之外，不支付乙方或丙方任何其他费用。乙方承诺依法保障丙方受指派参与甲方项目研发期间的经济待遇和福利（包括且不限于五险一金社会保障待遇等）。

- 服务费用及支付方式

- 甲方按照单月技术开发服务费用为人民币 45833.33 元（大写：肆万伍仟捌拾叁元叁角叁分）的标准支付乙方技术开发服务费用。
- 本协议履行期的前 2 个月为合作试用期，甲方按前述标准的 100%的比例支付乙方技术开发服务费用，支付时间为协议生效每月劳务服务结束后的 10 个工作日支付乙方，试用期可以根据丙方完成任务的效率及质量而调整提前试用期。
- 如甲方认可乙方、丙方研发服务工作的，从协议履行期的第 3 个月起按照单月技术开发服务费用的 100%支付乙方技术开发服务费用；否则，甲方有权单方解除本协议，或者要求签署补充协议重新确定费用标准等事宜。
- 甲方同意从第 3 个月起继续履行本协议的，第三个月的费用支付时间，参照前 2 个月。
- 自第二季度起，按每季度支付一次的原则支付。具体支付方式是，甲方在每个季度第三个月的第 10 个工作日支付。乙方在每个季度第二个月的最后一个工作日前确认已经把发票寄给了甲方，告知所开具增值税专用发票缴纳的增值税金额和凭证。
- 差旅费用：在本协议的期限内，丙方由甲方安排的出差，应按甲方的费用标准出行，丙方的食宿费、交通费、差旅费等因出差产生的费用由甲方承担。

- 甲方采用银行转账方式向乙方支付上述费用。

乙方的收款帐户信息如下：

开户名称：南京麦慎数字科技有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司南京分行营业部

银行账号：125910016810301

- 保密条款

- 在本协议的履行期内，乙、丙双方对获得的甲方的商业秘密，皆应明文确认披露和接受。
- 乙、丙双方仅可将该商业秘密用于履行其在本协议项下的义务，且只能由丙方使用。乙、丙双方应当采取适当有效的方式保护所获取的商业秘密，不得未经授权使用、传播或公开商业秘密。除非有甲方的书面许可，或该信息已被拥有方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，该商业秘密应不得对外披露，且此项保密义务不因本协议的终止、无效而终止。当本协议以任何原因解除、终止时，乙、丙双方应立即停止使用并销毁包含甲方保密信息的所有物件，并证明该销毁情况，或者将这些物件归还甲方。
- 在本协议实施过程中及履行完毕后，乙、丙双方不得使用在履行本协议过程中得到的甲方商业秘密或知识产权，从事与甲方有竞争性的业务，也不得采取任何方式聘用甲方相关技术或管理人员。
- 出现泄露商业秘密的行为，违约方应赔偿违约金人民币200000 元整（大写：贰拾万元整）；如违约行为给守约方造成实际损失超过违约金的，守约方有权要求违约方赔偿全部经济损失。

- 竞业禁止义务

- 乙、丙双方应保证在与甲方合作之时，与其他任何第三方不负有保密义务、竞业限制义务，乙、丙双方在甲方从事相关工作不构成对任何第三方的违约或侵权；
- 除事先告知甲方且取得甲方同意，乙、丙双方与甲方合作期间，丙方应将全部工作时间投入到甲方的业务中去，不应直接或间接地以雇员（全职和/或兼职）身份在除甲方公司及甲方关联公司以外的其他任何公司、企业、合伙或

其他实体从事业务活动。

- 知识产权约定

- 乙方、丙方在为甲方提供技术服务期间内，自行、与他人共同、或促使他人构思、开发、或研制得出的任何发明、实用新型、设计、诀窍、著作权、或其他形式的知识产权，其中所包含的或与之有关的任何知识产权权利或其他财产权利（统称为“知识产权”）均应归甲方所有；
- 乙方、丙方在为甲方提供技术服务期间内，与甲方业务相关的发明创造、文字图片作品、计算机软件、技术秘密或商业秘密信息，其知识产权均归甲方所有；
- 乙、丙双方无论任何时候，利用甲方的物质技术条件（例如，公司的资金、设备和零部件、原材料、诀窍、保密信息等），自行、与他人共同、或促使他人构思、开发、或研制得出的任何发明、实用新型、设计、诀窍、著作权、或其他形式的知识产权，其中所包含的或与之有关的任何知识产权权利或其他财产权利（统称为“知识产权”）均应归甲方所有；
- 乙、丙双方同意以所有适当的方式（由甲方承担费用）协助甲方或甲方指派的人员或实体，为甲方取得知识产权在任何及全部国家的各项权利。该等适当的方式包括：向甲方披露全部的有关信息和数据，签署所有的申请书、规范说明书，以及甲方认为在申请取得该等权利和向甲方（或其继承者、受让人和指定者）转让知识产权的专属权利、权属和利益时所必需的文书；
- 上述归属于甲方的知识产权相关信息，乙、丙双方未经甲方同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和许可有关的技术成果、计算机软件、技术诀窍、秘密信息、技术资料 and 文件。除本协议项下工作需要之外，未得到甲方的书面许可，乙、丙双方不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。如乙、丙双方违反本条的规定，除立即停止违约行为外，乙方应向甲方支付已发生服务费用总额 100% 的违约金，如违约金不足以弥补甲方实际经济损失的，乙方应当全部赔偿。

- 违约及赔偿责任

- 各方应当认真、全面履行本协议。如发生违约事件，守约

方有权以书面形式通知对方并要求限期改正；因此而造成的损失，守约方有权向违约方追偿。

- 如因丙方原因，不适当履行本协议，乙方应当继续履行、采取补救措施并向甲方赔偿损失。
- 如甲方无正当理由未能按本协议约定日期付款，自约定的付款日期次日起，乙方有权向甲方每日追缴甲方拖欠款项5%的违约金。
- 乙方在此同意，将督促丙方遵守本协议，如因丙方不遵守本协议约定，造成甲方任何损失，由乙方与丙方向甲方承担连带责任。
- 不可抗力
 - 不可抗力指任何一方无法预见的，且不可避免、不能克服的直接影响本协议履行的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争等。
 - 遇有上述不可抗力的一方，应立即将事件的有关情况书面通知本协议其他方。按照不可抗力事件对本协议履行影响的程度，由双方协商决定是否解除本协议，或者部分免除受影响方履行本协议的责任，或者延期履行本协议。对不可抗力所造成的损失，任何一方不得提出赔偿要求。
 - 一旦不可抗力消失，各方应立即采取措施，继续履行本协议。
- 争议解决

本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决，均受中国法律的管辖。因本协议引起或与本协议有关的任何争议，均应由各方以友好协商的方式解决。争议经各方协商后仍无法解决的，本协议任何一方均有权向协议履行地的人民法院提起诉讼。
- 其他条款
 - 解除合同
 - 各方协商一致解除本协议。
 - 不可抗力事件持续 6 个月并预计无法消除，致使本协议无法履行。
 - 如任何政府部门发布命令、法令或裁定、或已采取任

何其他行动，限制、阻止或以其他方式禁止本协议拟议的交易，而且该等命令、法令、裁定或其他行动均为最终的并且不可申请复议、起诉或上诉，则任何一方均可解除本协议。

- 除非本协议另有规定，对本协议的任何修改和变更，均须各方一致同意，并达成书面补充协议。
- 各方同意，本协议条款中的保密条款及知识产权约定在本协议有效期后应继续保持有效。
- 本协议一式叁份，甲乙丙方各持一份，均具有同等的法律效力。本协议自甲乙双方加盖公章、丙方签字之日起生效。

〈本页以下无正文，为技术服务协议的签字页〉

甲方：上海东峻信息科技有限公司

(签章)

蒋寻淮

2022/06/22

乙方：南京麦慎数字科技有限公司

(签章)

丙方：

(签字)

